

次の【事例】に関する甲を有罪とするのに必要な甲の自白の補強証拠について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。なお、甲の自白及び各証拠について、その証拠能力及び証明力には問題はないものとする。

【事 例】

甲は、平成23年4月3日、H警察署を訪れ、同署司法警察員Xに対し、「乙と一緒にV1を殺害する計画を立てた。その計画は、乙がV1をH市内の岸壁に呼び出し、私が普通乗用自動車運転してV1を跳ね飛ばして殺害し、V1の死体を海に捨てるというものであった。実際、私は、この計画どおり、平成23年2月3日午後9時頃、前記岸壁において、普通乗用自動車を運転し、乙が呼び出したV1を跳ね飛ばして殺害し、乙と一緒にV1の死体を海に捨てた。ちなみに、私は、これまで、一度も運転免許を取得したことがない。また、私は、平成22年12月8日、H市内にあるアパートの一室に侵入して現金10万円と時計1個を盗んだ。その後に確認したところ、私が盗みに入ったアパートの住人はV2だと分かった。」などと、道路交通法違反（無免許運転）、殺人、死体遺棄、住居侵入、窃盗の罪を自白した。そこで、司法警察員Xは、この自白を内容とする供述調書を作成した。その後、甲は、平成23年4月5日、司法警察員Xに述べたことと同じ内容を記載した知人A宛ての手紙を作成した上、これをAに郵送した。

【記 述】

- ア. 甲を道路交通法違反（無免許運転）の罪で有罪とするには、甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり、この証拠がない限り、甲を道路交通法違反（無免許運転）の罪で有罪とする余地はない。
- イ. 甲を殺人、死体遺棄の罪で有罪とするには、V1の死体を写真撮影した写真撮影報告書等V1の死体の発見を前提とする補強証拠が必要不可欠であり、V1の死体を発見できなかった場合には、甲を殺人、死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。
- ウ. 甲を殺人、死体遺棄の罪で有罪とするためには、Aに郵送された手紙以外の補強証拠が必要不可欠であり、甲の供述調書及びAに郵送された手紙以外の証拠がない場合には、甲を殺人、死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。
- エ. 甲を住居侵入、窃盗の罪で有罪とするには、平成23年4月3日より前にV2が前記被害を届けていることについての補強証拠が必要不可欠であり、前記甲の自白を端緒に捜査を開始した結果、V2が前記被害に気付いて被害を届けた場合、甲を住居侵入、窃盗の罪で有罪とする余地はない。
- オ. 甲を現金10万円及び時計1個を窃取した旨の窃盗の罪で有罪とするには、V2が被害直後に現金10万円と時計1個を窃取された旨の被害を届けていた場合であっても、被害金品の所在又は使途についての補強証拠が必要不可欠であり、たとえ、甲から押収した被害に係る時計1個が証拠として存在しても、被害に係る現金10万円の使途を全て明らかにする補強証拠がない限り、甲を現金10万円及び時計1個を窃取した旨の窃盗の罪で有罪とする余地はない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

ア 正しい

最判昭 42.12.21 (百選 76 事件)。本記述では、無免許運転の罪で有罪とするために、被告人が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠かが問題となる。まず、補強が必要な範囲について、最判昭 23.10.30 は、「必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏づけするものでなければならぬことはなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる」としている (実質説)。判例 (最判昭 42.12.21) は、本記述と同様の事案において、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほか、補強証拠の存在することを要する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、いわば「無色」の運転行為を犯罪に転化させる事実 (無免許の事実) に補強証拠を要するということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最判昭 23.10.30。本記述では、被告人を殺人、死体遺棄の罪で有罪とするために、被害者の死体を写真撮影した写真撮影報告書等、被害者の死体の発見を前提とする補強証拠が必要不可欠かが問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、「必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏づけするものでなければならぬことはなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる」としている (実質説)。よって、被害者の死体を写真撮影した写真撮影報告書等、被害者の死体の発見を前提とする補強証拠がなくとも、自白にかかる事実の真実性を保障し得る補強証拠があれば足りる。したがって、本記述は、被告人を殺人、死体遺棄の罪で有罪とするために、被害者の死体を写真撮影した写真撮影報告書等、被害者の死体の発見を前提とする補強証拠は必要不可欠ではないとすべきところ、必要不可欠としている点で、誤っている。

ウ 正しい

最大判昭 25.7.12。A に郵送された手紙は、司法警察員 X に述べたことと同じ内容が記載されており、自白に当たる。そこで、本記述では、被告人の自白を、被告人の他の機会の自白によって補強できるか、すなわち、被告人の他の機会の自白に、補強証拠適格が認められるかが問題となる。まず、補強証拠適格は、証拠能力があり、自白から独立していれば認められる。なぜなら、補強証拠も犯罪事実認定のための証拠であるから、証拠能力を要するのは当然であり、また、自白偏重の防止という補強証拠の趣旨から、自白から独立したものではないからである。判例は、本記述と類似の事案において、他の機会の自白は、補強証拠とすることはできないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、自白をどれだけ集めても、自白の偏重という危険性を克服することはできないということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

最決昭 32.5.23。本記述では、窃盗の罪で有罪とするために、被告人が自白した平成 23 年 4 月 3 日より前に作成された被害届という補強証拠が必要不可欠であり、被告人の自白を端緒に捜査を開始した結果、被害者が被害に気付いて被害を届けた場合には有罪とする余地がないかが問題となる。判例は、捜査機関が被告人の自白を得た後に、被害者に盗難被害がなかったかを尋ねた結果、被害物件の保管場所、保管者、保管状況等を詳述した被害届が作成されたという事案において、傍論において補強証拠適格を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、実際問題として会社工場の構内或いは鉱山の敷地等に石炭や鋼材等が多量に集積されている場合に、その一部が盗難にかかって容易にこれを発見し得ない場合があり、たとえ犯人の自供によって右盗難の事実を知り得たとし

でも、その被害数量等を簡単に算出し得ない場合もあり得るのであって、結局犯人の自供を肯定する本件類末書の如き内容になることもやむを得ないとした上で、本件類末書に記載されている被害物件の保管場所、保管状況等によっては、優に被告人の自白を補強することができる場合があるということを挙げている。したがって、本記述は、窃盗の罪で有罪とするために、被告人が自白した平成23年4月3日より前に作成された被害届という補強証拠は必要不可欠ではなく、被告人の自白を端緒に捜査を開始した結果、被害者が被害に気付いて被害を届けた場合に有罪とする余地があるとすべきところ、自白時より前に作成された被害届を必要不可欠であるとし、被告人の自白を端緒に捜査を開始した結果、被害者が被害に気付いて被害を届けた場合には有罪とする余地がないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

最判昭26.3.9。本記述では、窃盗の罪で有罪とするために、盗難被害届のほかに、被害金品の所在又は使途についての補強証拠が必要不可欠か問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、「被害始末書には、窃盗被害の日時及び被害物件等につき、被告人の自白にかかる原審認定事実を裏書〔注：ママ〕するに足りる記載があるから、原判決は所論の如く被告人の自白だけで被告人の罪責を認めたものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、窃盗罪の場合、盗難被害届から結果の発生（盗難被害）という窃盗罪の重要な部分が証明できれば、被告人の窃盗の自白の真实性を保障し得るから、補強証拠として十分であるということを挙げている。したがって、本記述は、窃盗罪で有罪とするために、盗難被害届のほかに、被害金品の所在又は使途についての補強証拠は必要不可欠ではないとすべきところ、必要不可欠としている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢1となる。

